PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
QUARTA TURMA DE JULGAMENTO

RELATÓRIO

Processo n.º	2025-FV32X
Assunto	Impugnação de base de cálculo de ITCMD
Declaração de ITCMD n.º	20250000011982 / 20250000011989
Bem n.º	20250000016097 / 20250000016101
Impugnante	Luiz Roberto Cogo
CPF n.º	809.749.108-72

Vistos, etc.

Trata-se o presente processo, protocolado em 02/12/2025, de impugnação da avaliação das cotas de participação societária da empresa COGO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 58.355.485/0001-16 relativo à transmissão por doação pelos transmitentes LUIZ ROBERTO COGO e EDNA ALVES DOS SANTOS COGO, para RODRIGO ALVES COGO e CLAUDIA ALVES DOS SANTOS, conforme se evidencia de trechos da declaração a seguir copiadas:

DECLARAÇÃO: 20250000011982 **AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:** 0004.B53D.3560.CFAB
Nº DA DECLARAÇÃO: 20250000011982
FATO GERADOR: DOAçãO - COM RESERVA DE USUFRUTO - INSTRUMENTO PARTICULAR

TRANSMITENTE

LUIZ ROBERTO COGO CPF: 809.749.108-72

OUTRO(S) DOADOR(ES)

ADQUIRENTE(S)

CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO CPF: 111.768.167-05
RODRIGO ALVES COGO CPF: 117.121.317-45

BEM

DESCRICAO: COTAS SOCIAIS **NÃO HOMOLOGADO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$): 461.035,00
CAPITAL SOCIAL (R$): 461.035,00
BAIRRO: Praia do Canto
NÚMERO: 25
MUNICÍPIO: Vitória
ESTADO: ES
LOGRADOURO: Rua João da Cruz
CEP: 29.055-620
RAZÃO SOCIAL: COCO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 58.355.485/0001-16
TOTAL DE COTAS DA EMPRESA: 461035

BEM Nº	DIREITO DO BEM	VALOR DECLARADO	VALOR SEFAZ
20250000016097	100%	R$ 461.035,00	R$ 3.333.275,82

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 1 / 20

DECLARAÇÃO: 20250000011989 **AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:** 0023.D63D.3560.D88C
Nº DA DECLARAÇÃO: 20250000011989
FATO GERADOR: DOAçãO - COM RESERVA DE USUFRUTO - INSTRUMENTO PARTICULAR

TRANSMITENTE

EDNA ALVES DOS SANTOS COGO CPF: 032.774.148-17

OUTRO(S) DOADOR(ES)

ADQUIRENTE(S)

RODRIGO ALVES COGO CPF: 117.121.317-45
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO CPF: 111.768.167-05

BEM

DESCRICAO: COTAS SOCIAIS **NÃO HOMOLOGADO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$): 451.487,00
CAPITAL SOCIAL (R$): 451.487,00
BAIRRO: Praia do Canto
NÚMERO: 25, Cj 401
MUNICÍPIO: Vitória
ESTADO: ES
LOGRADOURO: Rua João da Cruz
CEP: 29.055-620
RAZÃO SOCIAL: COCO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 58.355.485/0001-16
TOTAL DE COTAS DA EMPRESA: 451487

BEM Nº	DIREITO DO BEM	VALOR DECLARADO	VALOR SEFAZ
20250000016101	100%	R$ 451.487,00	R$ 3.264.243,78

Na apuração da base de cálculo do bem para efeito de cobrança do ITCMD, o contribuinte: 1) para a declaração 20250000011982 declara o valor de R$ 461.035,00 para 461035 cotas (R$ 1 real por cota); 2) para a declaração 20250000011989 declara o valor de R$ 451.487,00 para 451487 cotas (R$ 1 real por cota).

Enquanto a SEFAZ apura: 1) para a declaração 20250000011982 o valor venal de R$ 3.333.275,82; 2) para a declaração 20250000011989 o valor venal de R$ 3.264.243,78.

Na impugnação, o contribuinte contesta o valor determinado pela SEFAZ e apresenta suas alegações divididas em 4 tópicos:

1. Método de Custo | Enquadramento Empresarial da Cogo Patrimonial: Microempresa e tratamento contábil conforme art. 12 do DL 1.598/77 c/c art. 3º, § 1º da LC 123/2006. Método de Custo & NBC TG 1002.

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 2 / 20

2. Método de Avaliação de Imóveis Urbanos: Portaria Estadual n. 42, 2022.

3. Impossibilidade de Reavaliação dos Imóveis: Entendimento Unânime Jurisprudencial do TJES.

4. Imprecisão do tamanho do Imóvel do Ed. Luna (*equívoco da escritura*) e imprecisão dos valores comparativos de mercado.

Para o item 1, resumidamente alega que o enquadramento tributário da Cogo Patrimonial Ltda. como Microempresa, chama para si o modelo contábil simplificado da NBC TG 1002, e, por consequência, a mensuração dos investimentos pelo método do custo.

Que o objetivo da NBC TG 1002 é reduzir a complexidade das demonstrações contábeis de entidades de menor porte, desde que mantida a fidedignidade da informação. E a legislação é clara ao mencionar terrenos (*e por conseguinte, as edificações*) como parte do ativo a ser mantido a preço de custo, dado que se aplica ao presente caso.

E que, nesse contexto, o registro contábil reflete o valor efetivamente desembolsado na aquisição das propriedades, o que indica a correção na declaração do ITCMD tendo em vista os valores históricos (*custo*) quando da compra pelo CPF do Luiz Roberto Cogo.

Reitera que o custo de aquisição da Cogo Patrimonial reflete a realidade contábil e fiscal assim valorada:

Imóvel	Custo de Aquisição
Apartamento Ed. Luna (Vitória)	R$ 630.000
Apartamento Ed. Costa Dourada (Guarapari)	R$ 272.873,82

Destaca que esse valor não é uma estimativa, mas sim a representação documental e financeira da formação do ativo e da "Contabilização Subsequente" (17.2 NBC TG 1002), que assim apregoa: "A microentidade deve mensurar os itens do ativo imobilizado, após o reconhecimento inicial, pelo custo menos a depreciação acumulada."

Quanto ao item 2, Método de Avaliação de Imóveis Urbanos: Portaria Estadual n. 42, 2022, diz que o Estado do Espírito Santo possui um normativo interno que obriga a administração pública no procedimento adequado para reavaliação de ativos imóveis, tal qual explícito na Portaria n. 42 de 2022, que não foi seguinte e que a reavaliação dos imóveis com metodologia inidônea fere o estrito cumprimento legal ao qual está adstrito o H. Fiscal.

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 3 / 20

Ademais, a legislação Estadual é clara ao não considerar a reavaliação dos imóveis no patrimônio líquido (valor venal) de sociedades que tiveram suas cotas doadas.

No que se refere ao item 3, Impossibilidade de Reavaliação dos Imóveis: Entendimento Unânime Jurisprudencial do TJES, diz que o arrazoado do Relatório de Avaliação Patrimonial traz diversos elementos jurisprudenciais que, em tese, justificam a reavaliação dos imóveis. No entanto, os julgados representam entendimentos de outros Estados, mas não do ES. E traz julgados do TJES em sentido contrário ao do Fisco.

Quanto ao item 4, Imprecisão do tamanho do Imóvel do Ed. Luna (*equívoco da escritura*) e imprecisão dos valores comparativos de mercado, diz que a matrícula do Ed Luna (localizado em Vitória, Praia do Canto) traz uma metragem do imóvel diferente da realidade. E que provavelmente o que consta na matrícula 67.806 é a somatória do apartamento com as vagas de garagem.

Acrescenta que considerando que o Fiscal chegou num cálculo de valor por metro quadrado, é importante validar o tamanho real do imóvel e refazer o cálculo (numa visão subsidiária) a considerar o tamanho correto.

Diz que o imóvel de Guarapari está com o valor de metro quadrado bem acima da realidade (até mesmo acima do imóvel da Praia do Canto). Recentemente o apartamento n. 302 do mesmo Ed. Costa Dourada (imediatamente abaixo da propriedade em discussão, apto 402) foi vendido por um valor sobremaneira abaixo do avaliado em 2.8M pelo Fisco Estadual. A informação de mercado (entre vizinhos) é a de que o imóvel teria sido vendido por um valor aproximado de 1.5 a 1.8M de reais, deveras abaixo do cálculo para fins do ITCMD.

Requer o impugnante:

1. Considere o método de custo (MC) como a forma correta de valoração da base de cálculo da doação ora proposta, metodologia única e válida em todo território nacional e para todos os entes tributantes (Federal ou Estadual), pelo que se chega à conclusão que os valores indicados na declaração estão válidos e corretos.

2. Reconheça a incompatibilidade da metodologia de reavaliação dos imóveis porquanto destoante da Portaria Estadual n. 42 de 2022, à qual a Administração Pública deve obediência.

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 4 / 20

3. Considere e reconheça a impossibilidade de reavaliação dos imóveis para fins de atualização da base de cálculo quando da doação de cotas sociais, conforme entendimento unânime do TJES quanto ao tema e pelo apreço à justiça fiscal de adesão ao entendimento da Corte Local pelo Ente Fiscalizatório.

Em todos os 03 cenários, que se mantenha a declaração tal qual protocolada originalmente, na monta de R$ 36.500,80. Alternativamente, que se adeque o valor com a nova leitura da metragem do apartamento Luna (Praia do Canto) e o novo valor de metro quadrado de Guarapari, assim que trouxermos a comprovação para os autos.

É o relatório.

RAZÕES DE DECIDIR

À vista das atribuições que me confere o art. 5.º, I, *c*, 1, da Lei Complementar n.º 737 de 23 de dezembro de 2013, e arts. 4º, III, g e 8º, I e II, da Lei Ordinária nº 10.370, de 22 de maio de 2015, passo a decidir:

> *Art. 4º Às Turmas de Julgamento de Primeira Instância compete, observada a legislação processual de cada espécie tributária, decidir:*
> *(...)*
> *III - em caráter definitivo, sobre:*
> *g) impugnação contra o valor atribuído pela autoridade fiscal na apuração da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD;*
> *(...)*
> *Art. 8º Compete ao Julgador de Primeira Instância, observado o disposto nesta Lei:*
> *I - relatar os processos que lhe forem distribuídos;*
> *II - proferir voto nos julgamentos;*
> *(...)*

Com fundamento no parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 10.011/2013, o contribuinte discordou do valor atribuído pela SEFAZ e apresentou impugnação de que trata o inciso I do art. 12 do RITCMD/ES.

Quanto ao laudo expedido por perito habilitado para tal fim e inscrito no respectivo órgão de classe previsto no inciso II do mesmo artigo, não foi apresentado. Dispositivos citados a seguir transcritos:

> ***Lei n.º 10.011/2013***
> *Art. 11. A base de cálculo a que se refere o art. 10 será determinada pela Sefaz, com base nos elementos de que dispuser e, ainda, naqueles declarados pelo contribuinte.*
> *Parágrafo único. O contribuinte que discordar do valor atribuído pela Sefaz poderá impugná-lo administrativamente, na forma e no prazo estabelecidos em regulamento.*

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 5 / 20

RITCMD/ES

Art. 12. O contribuinte que discordar do valor atribuído pela Sefaz poderá impugná-lo administrativamente, no prazo de quinze dias, contados da data da ciência, observado o disposto no art. 29 e o seguinte:

I - a impugnação, formalizada por escrito, deverá ser apresentada via sistema de declaração, disponível no endereço www.sefaz.es.gov.br;

II - no requerimento, deverão constar o valor da base de cálculo apurada pela autoridade fiscal e o valor atribuído pelo contribuinte, consubstanciado em laudo expedido por perito habilitado para tal fim e inscrito no respectivo órgão de classe; e

(...)

Fundamentalmente o cerne da questão é a divergência da avaliação de cotas de participação societária da empresa COGO PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 58.355.485/0001-16 na transmissão por doação por doação dos dois imóveis elencados no quadro a seguir:

CARTÓRIO	MATRICULA	DESCRIÇÃO
Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari	54545	Apartamento de n. 402, localizado no quinto pavimento no Edifício Costa Dourada
Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1o Ofício da 2a Zona de Vitória/ES	67.806	Apartamento nº 501 do Ed. Luna

Enquanto o impugnante declara como base de cálculo da transmissão por doação os valores históricos (*custo*) quando da compra pelo CPF do Luiz Roberto Cogo, respectivamente de R$ 272.873,82 e R$ 630.000,00; o Fisco fixou como base de cálculo para fins de ITCMD respectivamente, R$ 2.833.7945,82 e 3.763.881,54, conforme discriminados no quadro a seguir extraído do Relatório Fiscal de Avaliação Patrimonial (documento edocs 2025-NJ9D4Q):

CARTÓRIO	MATRICULA	DESCRIÇÃO	Valor Contábil	Area m²	Média R$/m²	Valor avaliação Sefaz
Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari	54545	Apartamento de n. 402, localizado no quinto pavimento no Edifício Costa Dourada	R$ 272.873,82	188,59	R$ 15.026,22	R$ 2.833.794,82
Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1o Ofício da 2a Zona de Vitória/ES	67806	Apartamento nº 501 do Ed. Luna	R$ 630.000,00	261,73	R$ 14.380,78	R$ 3.763.881,54
TOTAL						R$ 6.597.676,36

Conforme extraído do referido relatório fiscal a seguir copiado, a metodologia de avaliação do valor patrimonial das cotas sociais é o do Patrimonio Líquido Ajustado (PLA) que reavalie os ativos e passivos da empresa a valor de mercado, de forma a refletir a real condição

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 6 / 20

econômica e financeira da empresa e afastando o adotada da sociedade e afastando-se o custo histórico:

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

De acordo com o Banco Central do Brasil (BACEN), o valor patrimonial das ações ou quotas representativas de porção do capital social é conceituado como:

> *"Valor obtido mediante a divisão do valor do Patrimônio Líquido pela quantidade de ações ou quotas representativas do capital social integralizado, excluída a quantidade de ações ou quotas em tesouraria."*

Partindo dessa definição, a presente avaliação adota o método do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA), que consiste na reavaliação dos ativos e passivos da empresa a valor de mercado, afastando-se o princípio contábil do custo histórico, de forma a refletir a real condição econômica e financeira da sociedade.

O processo de ajuste contempla:

- Reavaliação dos ativos tangíveis e intangíveis para seus respectivos valores de mercado;
- Inclusão do fundo de comércio (goodwill), quando identificado e mensurável.

Com o Patrimônio Líquido Ajustado obtido, o valor de cada cota societária será calculado conforme a seguinte fórmula:

$$\textbf{Valor de cada cota} = \frac{\textbf{Patrimônio Líquido Ajustado + Goodwill (quando aplicável)}}{\textbf{Número total de cotas da empresa}}$$

2025-NJ9D4Q - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 02/12/2025 07:53 PÁGINA 3 / 47

Fundamental destacar que, conforme estabelece o art. 10 da Lei Estadual nº 10.011/2013, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados. Sendo o valor venal o seu valor de mercado.

> *Art. 10. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.*

Dessa forma, ao contrário do que alega o impugnante, o custo de aquisição dos bens móveis não reflete a realidade contábil e fiscal, pois não representam seus valores venais e, por conseguinte, não é metodologia adequada para a mensuração dos ativos e passivos da sociedade.

Nesse sentido, não acolhemos as alegações do impugnante trazidas no item 1 que requer a utilização do método de método de custo (MC) como a forma correta de valoração da base de cálculo da doação, pois a metologia aplicada pela SEFAZ é a adequada para a mensuração dos ativos e passivos da sociedade.

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 7 / 20

Conforme extraído do relatório fiscal, há entendimento pacífico do STJ que o valor venal dos bens de que trata o art. 38 do CTN é o valor de mercado.

> *Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.*

STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. *1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.* ***A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade****. 3. O fisco está autorizado à realização de lançamento suplementar, nos termos dos arts. 148 e 149 do CTN, caso comprove a incompatibilidade do valor indicado pelo contribuinte ou sua declaração, por qualquer motivo, não se apresente idônea. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando entendimento coincidente com as referidas diretrizes jurisprudenciais, assentou que a lei local contempla esse mesmo conteúdo normativo, no sentido de que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado,* ***permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado*** *(art. 148 do CTN), de modo que a revisão desse entendimento esbarra, in casu, nos óbices estampados nas Súmulas 83 do STJ e 280 do STF. 5. Agravo interno não provido.*

Portanto, conforme o entendimento do STJ a base de cálculo para efeito de cobrança do ITCMD é o valor de mercado do bem, permitindo ao Fisco que apure esse valor quando o

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 8 / 20

declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado, nos termos previstos no art. 148 do CTN.

O relatório fiscal traz ainda farta jurisprudência que divergem totalmente do precedente citado pela defesa e nos quais se reconhece a legitimidade da Fazenda em reavaliar quotas patrimoniais com base no valor real dos bens incorporados, e não apenas pelo critério contábil. Exemplo disso é o Agravo de Instrumento nº 5006548-25.2021.8.08.0000, julgado pelo TJES, que consignou a possibilidade de revisão da base de cálculo para refletir o valor venal dos bens de acordo com o art. 10, §1º, da Lei 10.011/2013.

> EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – QUOTAS SOCIAIS – VALOR VENAL DOS IMÓVEIS – INAPLICABILIDADE – VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – O art. 10, §1º da Lei 10.011/2013 prevê que a base de cálculo do imposto sobre a transmissão causa mortis e doação é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados, podendo este ser revisto, ou atualizado, sempre que a Secretaria de Estado da Fazenda constatar alteração no valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou doados, ou vício na avaliação anteriormente realizada. 2 - A decisão de primeiro grau baseou-se em fundamento aplicável especificamente ao Estado de São Paulo, tanto é que as jurisprudências colacionadas são do Tribunal de Justiça daquele Estado que, instado ao se manifestar sobre o tema, tem dado interpretação literal ao conteúdo da Lei Estadual 10.705/2000, repito, não aplicável à realidade do Estado do Espírito Santo. 3 - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estipula como valor venal, para fins do ITCMD (artigo 38 do CTN), o valor real de mercado dos bens transmitidos e não o valor meramente contábil, de forma que pode e deve o fisco proceder à reavaliação (nos termos do artigo 148, do CTN), quando constatar que o valor declarado pelo contribuinte não corresponde à realidade do mercado. 4 - A questão envolve, a meu sentir, o que denominamos de legalidade estrita, de sorte que "na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre de lei. Segundo o princípio da legalidade, a Administração pública só pode fazer o que a lei permite". (Veja-se, a respeito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 67/68). 5 – É permitido ao Fisco valer-se da previsão de possibilidade de revisão do valor declarado nas hipóteses de transmissão de bens imóveis, uma vez que o que se deve buscar é o valor venal dos imóveis transmitidos, ou o patrimônio real que mais se aproxima do valor de mercado desses bens. 6 - Recurso provido. Agravo interno prejudicado." (Agravo de Instrumento nº 5006548-25.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Data do julgamento: 04/10/2022).

A mesma orientação é encontrada em julgados do TJMT, TJSP, TJMG e TJRS, que admitem o arbitramento quando o valor declarado não corresponde ao valor de mercado, além da pacífica jurisprudência do STJ, que reafirma que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP).

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 9 / 20

Consignamos adiante alguns julgados recentes nesse sentido e trazidos no relatório fiscal:

> TJMT:
>
> RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – BASE DE CÁLCULO DO ITCMS – VALOR REAL QUE PODERIA SER VENDIDA AS QUOTAS – DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Nos termos do artigo art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade. [...]" (AgInt no AREsp 1176337/SP). Se o valor declarado pela parte é incompatível com o valor venal do bem ou direito doado, se mostra possível o arbitramento e cobrança pela Fazenda Público do imposto referente ao montante não declarado. Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem. Sentença reformada. (TJ-MT 10007910420168110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2022
>
> (...)
>
> TJSP:
>
> AC: 10088731220198260032 SP
>
> APELAÇÃO. Mandado de segurança. ITCMD. Lei Estadual 10705/2000, artigos 3º, I, 9º, § 1º, 11, e 14, § 3º. Doação de quotas de empresa a filhos, com recolhimento do tributo pelo valor contábil. Subavaliação. Trinta e quatro imóveis dados para integralização do capital social de empresa constituída apenas para locação e venda desses imóveis. Uso de pessoa jurídica exclusivamente para administração do patrimônio de quem a criou para tanto. Imposto que deve ser calculado sobre o valor real das quotas, segundo o valor real dos imóveis dados para integralização do capital da empresa criada para administrá-los. Precedentes desta Corte. Recurso e reexame necessário providos para denegar a segurança.
>
> (TJ-SP - AC: 10088731220198260032 SP 1008873-12.2019.8.26.0032, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 14/10/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2020)
>
> (...)
>
> TJMG:
>
> AC 2691111-43.2008.8.13.0105
>
> APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCD - DOAÇÃO DE QUOTAS EMPRESARIAIS - BASE DE CÁLCULO - VALOR PATRIMONIAL DAS QUOTAS - POSSIBILIDADE DE O

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 10 / 20

FISCO AFERIR O REAL VALOR DOS BENS DOADOS E PROCEDER O LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.

(...)

TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DOS BENS/QUOTAS. ART. 12, DA LEI ESTADUAL 8.821/89. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE REFUTAR OS VALORES ATRIBUÍDOS PELA FAZENDA. Em relação à discordância da avaliação realizada pela Fazenda Estadual, de acordo com o art. 12, da Lei 8.821/89, a base de cálculo é o valor venal dos bens/quotas, de modo que, em se tratando da doação de quotas de uma sociedade, o correto é que se avaliem os bens integrantes do ativo da empresa ao invés do valor individual das cotas declarado no contrato de constituição da sociedade, porquanto o capital integralizado inicialmente não reflete o valor atual dos bens. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083041137 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 26/11/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019)

(...)

STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS RECORRENTES.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jamilson Lopes Name e outro, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul, no qual reputam ilegal a decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu a base de cálculo do ITCMD na doação de cotas sociais.

2. As partes recorrentes alegam que deve ser utilizado, na base de cálculo do imposto, o valor nominal das cotas sociais transferidas, nos termos do montante que consta do balanço contábil.

3. O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)" (AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2022;

AgInt no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020.

4. Agravo Interno não provido.

Portanto, não procede a alegação do impugnante citada no item 3 de que os julgados trazidos no relatório fiscal e copiados acima representam entendimentos de outros Estados, mas não do ES, pois há farta jurisprudência tanto de tribunais estaduais, inclusive do TJES e do STJ

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 11 / 20

pela possibilidade de reavaliação dos imóveis a valor de mercado, exatamente o que fez o Fisco para os imóveis em discussão.

Quanto a Portaria Estadual nº 42 de 2022, citada pelo impugnante, constatamos que se fundamento no Decreto Estadual nº 3.126-R/2012 que dispõe sobre a estruturação, organização e administração da Gestão Patrimonial Imobiliária do Estado do Espírito Santo no âmbito da Administração Direta e Indireta, no que couber.

Portanto, é norma obrigatória para as aquisições de bens e sua desincorporação. Isto é, de bens que são públicos, se tornarão ou deixarão de sê-lo.

Dessa forma, não trata especificamente da avaliação de bens de terceiros para efeito de base de cálculo para cobrança de imposto.

Portanto, não acolhemos a alegação do impugnante trazida no item 2, de que a reavaliação de ativos imóveis realizada pelo Fisco utilizou metodologia inidônea e que feriu o estrito cumprimento legal da Portaria nº 42 de 2022.

Acerca da metodologia utilizada pelo Fisco, conforme extraído do referido relatório, o método utilizado para a avaliação dos bens foi o comparativo direto de dados de mercado, que conforme prevê a norma ABNT NBR 14653-2 é o método preferencial para avaliação de imóveis urbanos, conforme item 8.1 da citada norma a seguir copiada:

8.1 Procedimentos gerais

8.1.1 Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.2.1 da ABNT NBR 14653-1:2001.

8.1.2 Quando couber e o objetivo for a identificação do valor de mercado, é recomendável que sejam apresentadas considerações quanto ao aproveitamento eficiente do imóvel.

8.1.3 Nos mercados em transição são recomendáveis a análise e o diagnóstico da situação do mercado, eventualmente com a adoção de outro enfoque, procedendo-se à conciliação.

8.1.4 Métodos utilizados não detalhados nesta Norma devem ser descritos e fundamentados no trabalho.

8.2 Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos

8.2.1 Método comparativo direto de dados de mercado

8.2.1.1 Planejamento da pesquisa

No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa – que envolve estrutura e estratégia da pesquisa – deve iniciar-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor.

Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes para explicar a tendência de formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e com a variável dependente.

A estratégia de pesquisa refere-se à abrangência da amostragem e às técnicas a serem utilizadas na coleta e análise dos dados, como a seleção e abordagem de fontes de informação, bem como a escolha do tipo de análise (quantitativa ou qualitativa) e a elaboração dos respectivos instrumentos para a coleta de dados (fichas, planilhas, roteiros de entrevistas, entre outros).

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 12 / 20

Para o apartamento 501 do Ed. Luna, no Barro Vermelho, Vitória, como comparativo de mercado foi utilizado amostra com anúncios de 7 imóveis de características similares na mesma região e para o qual foi atribuído o valor R$ 3.763.881,54 (R$ 14.380,78 por m2 multiplicado pela área de 261,73 m2), conforme se evidencia do demonstrativo a seguir copiado:

Receita Estadual

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
FINALIDADE: APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD
FUNDAMETO LEGAL: ART. 10 E 11 LEI 10.011/2013
MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Fazenda

Descrição do Imóvel Avaliado:
Apartamento nº 501 do Ed. Luna, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Barro Vermelho, Vitória/ES

Declaração:
Área avaliada: 261,73m²

QUADRO AMOSTRAL¹

Nº	Fonte	Tipo	Localização	Valor Anunciado	Valor Ajustado² (-10%)	m²	Valor M² Ajustado
1	Imóvel Guide	Apartamento	Barro vermelho	R$ 3.200.000,00	R$ 2.880.000,00	193,00	R$ 14.922,28
2	Zap imóveis	Apartamento	Barro vermelho	R$ 2.500.000,00	R$ 2.250.000,00	160,00	R$ 14.062,50
3	Zap imóveis	Apartamento	Barro vermelho	R$ 4.000.000,00	R$ 3.600.000,00	219,00	R$ 16.438,36
4	Zap imóveis	Apartamento	Barro vermelho	R$ 1.990.000,00	R$ 1.791.000,00	156,00	R$ 11.480,77
5	Zap imóveis	Apartamento	Praia do Canto	R$ 2.500.000,00	R$ 2.250.000,00	150,00	R$ 15.000,00
6	Zap imóveis	Apartamento	Barro vermelho	R$ 5.600.000,00	R$ 5.040.000,00	230,00	R$ 21.913,04
7	Zap imóveis	Apartamento	Barro vermelho	R$ 2.700.000,00	R$ 2.430.000,00	225,00	R$ 10.800,00
8							
9							
10							

Média da Amostra Bruta (μ)	R$ 14.945,28
Desvio Padrão (S)	R$ 3.668,51
Nº de elementos da amostra	7
Exclusão da amostra de maior valor por M²	R$ 21.913,04
Exclusão da amostra de menor valor por M²	R$ 10.800,00

QUADRO AMOSTRAL HOMOGENEIZADO

Nº	Fonte	Tipo	Localização	Valor Anunciado	Valor Ajustado² (-10%)	M²	Valor M² Ajustado
1	Imóvel Guide	Apartamento	Barro vermelho	R$ 3.200.000,00	R$ 2.880.000,00	193	R$ 14.922,28
2	Zap imóveis	Apartamento	Barro vermelho	R$ 2.500.000,00	R$ 2.250.000,00	160	R$ 14.062,50
3	Zap imóveis	Apartamento	Barro vermelho	R$ 4.000.000,00	R$ 3.600.000,00	219	R$ 16.438,36
4	Zap imóveis	Apartamento	Barro vermelho	R$ 1.990.000,00	R$ 1.791.000,00	156	R$ 11.480,77
5	Zap imóveis	Apartamento	Praia do Canto	R$ 2.500.000,00	R$ 2.250.000,00	150	R$ 15.000,00
6							
7							
8							
9							
10							

Média do valor do M² apurada:	**R$ 14.380,78**
Área do Imóvel avaliado (m²):	261,73m²
Margem superior (+5%):	R$ 3.952.075,91
Valor Final Médio:	R$ 3.763.881,82
Margem inferior (-5%):	R$ 3.575.687,73

CONCLUSÃO: Atribui-se para o imóvel o valor venal de R$ 3.763.881,82

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025

DYEGO ARANTES MARINHO SILVA
Audito Fiscal da Receita Estadual do Espirito Santo - Número Funcional: 4930517

Quanto a alegação de imprecisão do tamanho do imóvel do Ed. Luna e imprecisão dos valores comparativos de mercado, pois a matrícula nº 67.806 do Ed Luna traz uma metragem do imóvel diferente da realidade, não procede, em razão da metragem da escritura de 261,73m2 para a matrícula nº 67.806 não abranger as garagens do apartamento.

Isso fica claro ao analisarmos o trecho do contrato social da empresa COGO PATRIMONIAL LTDA que trata da integralização do referido imóvel (extraído da página 12 do Relatório Fiscal de Avaliação Patrimonial), pois enquanto o apartamento tem a matrícula no RGI nº 67806, as 5 garagens que o apartamento possui e que serão também objeto da transmissão por doação tem as matrículas no RGI nºs 67794, 67795, 67796, 67802 e 67803:

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 13 / 20

B - R$ 630.000,00 (*seicentos e trinta mil reais*) representado pelo imóvel residencial devidamente registrado sob o n. 67.806 do Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1o Ofício da 2a Zona de Vitória/ES, consubstanciado em um Apartamento nº 501 do Ed. Luna, na Ruaa Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 254, Barro Vermelho, Vitória/ES, com duas varandas, um salão, quatro quartos, uma cozinha, uma área de serviço, um depósito, dois banheiros das suítes, um banheiro social e um banheiro de serviço, com área real total de 314,22m2, com 05 vagas de garagem, de n. 04 com área de 12.71m2, 05 com área de 12.71m2, 06 com área de 14,73m2, 12 com área de 12.71m2 e 13 com área de 14.37m2, cada uma registrada, respectivamente, nas matrícula 67.794, 67.795, 67.796, 67.802 e 67.803.

Dessa forma, a área de construção de 261,73 m2 citada na matrícula nº 67806 (imagem a seguir copiada), metragem utilizada pelo Fisco para atribuição da base de cálculo do imóvel no valor de R$ 3.7643.881,82, não abrange as 5 garagens do imóvel que se encontram registradas em matrículas distintas, especificamente as matrículas no RGI nº 67794, 67795, 67796,67802 e 67803.

REGISTRO GERAL | Matrícula nº **67.806** - Folha nº **1** - Livro nº **2**

IMÓVEL: Apartamento nº 501 do Edifício **"LUNA"**, **que será construído** na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 254, Barro Vermelho, Vitória-ES, e terá duas varandas, um salão, quatro quartos (sendo dois suítes), uma cozinha, uma área de serviço, um depósito, dois banheiros das suítes, um banheiro social e um banheiro de serviço, com a área real de 314,22m², área de construção de 261,73m² e a respectiva fração ideal de 0,1206 do terreno constituído pelo lote nº 5 e parte do lote nº 06 da quadra A, com a área total de 448,35m²; o lote nº 5 mede de frente com a Rua Projetada 11,00m; por um lado em dois segmentos de 12,80m e 17,09m, com o lote nº 04; pelos fundos onde mede 11,00m, com o lote 2; a parte do lote nº 6 anexa ao referido lote nº 5, mede 4,00m de frente com a Rua Projetada, de um lado com o lote nº 05, por outro lado em dois segmentos de 11,60m e 17,70m com o remanescente do lote 6 fundos mede 4,00m, com parte do lote I, situacos no Morro do Bairro Barro Vermelho, na Rua Projetada, na Praia do Canto, Vitória-ES.

Portanto, não acolhemos as alegações de imprecisão do tamanho do Imóvel do Ed. Luna e imprecisão dos valores comparativos de mercado e constatamos que o valor atribuído pela SEFAZ ao apartamento 501 do Edifício Luna, Barro Vermelho, Vitória, representa o seu valor de mercado.

Quanto a alegação de que o imóvel de Guarapari está com o valor de metro quadrado bem acima da realidade (até mesmo acima do imóvel da Praia do Canto) e que recentemente ouviu dizer que o apartamento 302 do mesmo Ed. Costa Dourada (imediatamente abaixo da propriedade em discussão, apto 402) foi vendido por um valor aproximado de 1.5 a 1.8M de reais, destacamos que a metodologia utilizada para se obter o valor atribuído ao referido imóvel, de R$ 2.833.7945,82, também foi a pesquisa comparativa de mercado com utilização de

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 14 / 20

amostra de 8 imóveis de características e localização semelhantes, conforme trecho extraído do relatório fiscal a seguir copiado:

Receita Estadual

DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
FINALIDADE: APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD
FUNDAMETO LEGAL: ART. 10 E 11 LEI 10.011/2013
MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Fazenda

Descrição do Imóvel Avaliado:
Apartamento 402, Edifício Costa Dourada, Av. Viña Del Mar, 80, Guarapari- ES

Declaração:

Área avaliada: 188,59m²

QUADRO AMOSTRAL[1]

Nº	Fonte	Tipo	Localização	Valor Anunciado	Valor Ajustado[2] (-10%)	m²	Valor M² Ajustado
1	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 1.950.000,00	R$ 1.755.000,00	155,00	R$ 11.322,58
2	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 2.850.000,00	R$ 2.565.000,00	180,00	R$ 14.250,00
3	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 1.890.000,00	R$ 1.701.000,00	150,00	R$ 11.340,00
4	Kleverson imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 3.450.000,00	R$ 3.105.000,00	188,59	R$ 16.464,29
5	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 3.900.000,00	R$ 3.510.000,00	174,00	R$ 20.172,41
6	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 3.000.000,00	R$ 2.700.000,00	160,00	R$ 16.875,00
7	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 2.700.000,00	R$ 2.430.000,00	173,00	R$ 14.046,24
8	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 3.150.000,00	R$ 2.835.000,00	165,00	R$ 17.181,82
9							
10							

Média da Amostra Bruta (μ)	R$ 15.206,54
Desvio Padrão (S)	R$ 3.052,49
Nº de elementos da amostra	8
Exclusão da amostra de maior valor por M²	R$ 20.172,41
Exclusão da amostra de menor valor por M²	R$ 11.322,58

QUADRO AMOSTRAL HOMOGENEIZADO

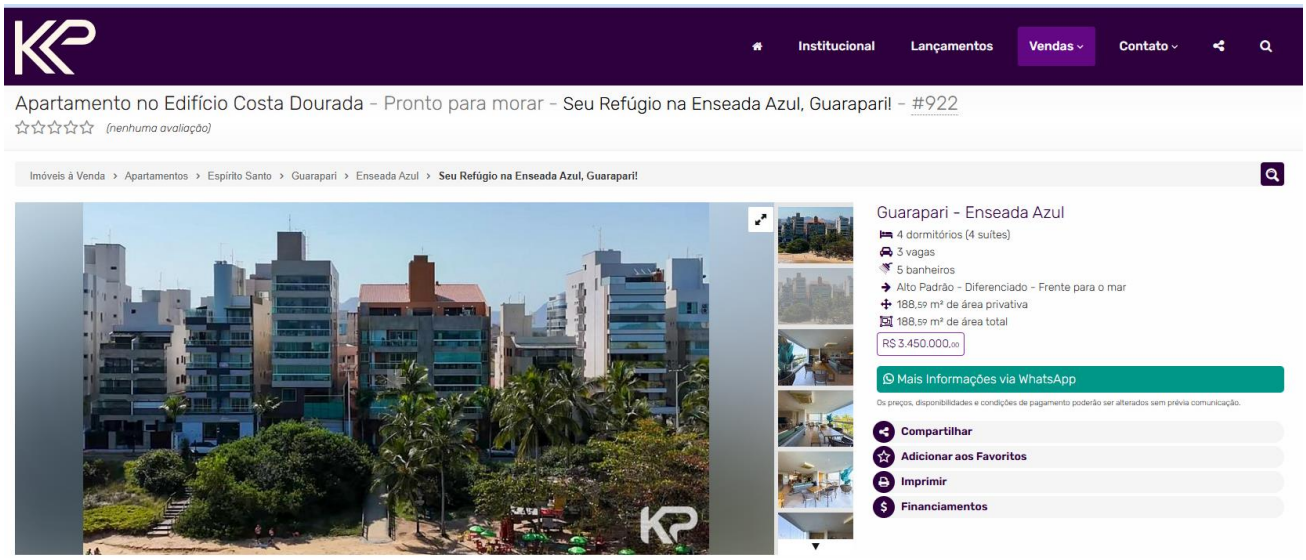
Nº	Fonte	Tipo	Localização	Valor Anunciado	Valor Ajustado[2] (-10%)	M²	Valor M² Ajustado
1							
2	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 2.850.000,00	R$ 2.565.000,00	180	R$ 14.250,00
3	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 1.890.000,00	R$ 1.701.000,00	150	R$ 11.340,00
4	Kleverson imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 3.450.000,00	R$ 3.105.000,00	188,59	R$ 16.464,29
5							
6	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 3.000.000,00	R$ 2.700.000,00	160	R$ 16.875,00
7	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 2.700.000,00	R$ 2.430.000,00	173	R$ 14.046,24
8	Zap imóveis	Apartamento	Enseada Azul	R$ 3.150.000,00	R$ 2.835.000,00	165	R$ 17.181,82
9							
10							

Média do valor do M² apurada:	**R$ 15.026,22**
Área do Imóvel avaliado (m²):	188,59m²
Margem superior (+5%):	R$ 2.975.485,51
Valor Final Médio:	R$ 2.833.795,73
Margem inferior (-5%):	R$ 2.692.105,94

CONCLUSÃO: Atribui-se para o imóvel o valor venal de R$ 2.833.795,73

Corrobora o valor atribuído pela SEFAZ termos encontrado, em 15/12/2025, anúncio de venda de imóvel no mesmo prédio e com a mesma planta por R$ 3.450.000,00 (imagem do anúncio a seguir, obtido no endereço https://www.kleversonpassos.com/imovel/apartamento-no-edificio-costa-dourada-guarapari-enseada-azul-4-quartos-3-garagens-venda-ref-922/).

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 15 / 20



Portanto, não acolhemos a alegação do impugnante, pois ao contrário do que alega, o valor atribuído pela SEFAZ ao apartamento 402 do Edifício Costa Dourada, Enseada Azul, Guarapari, de R$ 2.833.7945,82, representa o seu valor de mercado.

Por fim, considerando que o impugnante não atendeu ao disposto no inciso II do art. 12 do RITCMD/ES, pois não juntou aos autos laudo expedido por perito habilitado para tal fim e inscrito no respectivo órgão de classe que fundamentasse os valores por ele atribuídos para os bens integralizados no patrimônio da COGO PATRIMONIAL LTDA, e considerando ainda disposições da Lei n.º 10.011/2013 e da jurisprudência recente acerca do assunto, não acolhemos os pedidos constantes da impugnação.

> ***RITCMD/ES***
>
> *Art. 12. O contribuinte que discordar do valor atribuído pela Sefaz poderá impugná-lo administrativamente, no prazo de quinze dias, contados da data da ciência, observado o disposto no art. 29 e o seguinte:*
> *I - a impugnação, formalizada por escrito, deverá ser apresentada via sistema de declaração, disponível no endereço www.sefaz.es.gov.br;*
> *II - no requerimento, deverão constar o valor da base de cálculo apurada pela autoridade fiscal e o valor atribuído pelo contribuinte, **consubstanciado em laudo expedido por perito habilitado para tal fim e inscrito no respectivo órgão de classe**; (...) (g.n)*

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 16 / 20

VOTO

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos constam, julgo **IMPROCEDENTE** a impugnação e decido manter como base de cálculo de ITCMD os valores apurados pela SEFAZ, respectivamente: de R$ 3.333.275,82 para o bem nº 20250000016097 constante da Declaração de ITCMD nº 20250000011982 e de R$ 3.264.243,78 para o bem nº 20250000016101 constante da Declaração de ITCMD nº 20250000011989.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2025.

(*Documento assinado digitalmente)*
MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS
Número Funcional 26.990-79
Julgador de Primeira Instância – Relator

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 17 / 20

RESOLUÇÃO Nº 384/2025 DA 4ª TURMA DE JULGAMENTO

Processo n.º	2025-FV32X
Assunto	Impugnação de base de cálculo de ITCMD
Declaração de ITCMD n.º	20250000011982 / 20250000011989
Bem n.º	20250000016097 / 20250000016101
Impugnante	Luiz Roberto Cogo
CPF n.º	809.749.108-72

EMENTA: IMPUGNAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE ITCMD – RELATÓRIO FISCAL DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL – VALOR PATRIMONIAL DAS COTAS SOCIAIS AVALIADAS PELA METODOLOGIA DO PATRIMONIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) - MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE

A base de cálculo para efeito de cobrança do ITCMD é o valor de mercado do bem, permitindo ao Fisco que apure esse valor quando o declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado.

A metodologia de avaliação do valor patrimonial das cotas sociais é o do Patrimonio Líquido Ajustado (PLA) que reavalie os ativos e passivos da empresa a valor de mercado, de forma a refletir a real condição econômica e financeira da empresa e afastando o adotada da sociedade e afastando-se o custo histórico.

Avaliação do valor venal dos imóveis utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, que permite a determinação do valor levando em consideração imóveis similares, a partir de dados pesquisados no mercado.

Não foi apresentado laudo de avaliação do bem, expedido por perito habilitado para tal fim e inscrito no respectivo órgão de classe, conforme determina o art. 12, II, do RITCMD/ES.

Impugnação improcedente, permanecendo o valor apurado pela SEFAZ/ES.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima epigrafado, **RESOLVEM** os Julgadores de Primeira Instância da 4ª Turma de Julgamento da SUJUP, da Gerência Tributária, por unanimidade, julgar **IMPROCEDENTE** a impugnação, de conformidade com relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante da presente resolução.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcos Fernando Pêgo Freitas (relator), Charles Grilo Fuller e Luís Roberto Silva Cunha (presidente).

ENCAMINHAMENTO

Remeta-se à Subgerência do ITCMD, sem ciência do impugnante, para as providências cabíveis.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2025.

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 18 / 20

(Documento assinado digitalmente)	*(Documento assinado digitalmente)*	*(Documento assinado digitalmente)*
Marcos Fernando Pêgo Freitas	**Charles Grilo Fuller**	**Luís Roberto Silva Cunha**
Julgador de 1ª Instância – Relator	**Julgador de 1ª Instância**	**Julgador de 1ª Instância - Presidente**

2025-W06VZ5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 17/12/2025 13:16 PÁGINA 19 / 20

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS
MEMBRO (QUARTA TURMA DE JULGAMENTO - GETRI - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 17/12/2025 12:56:17 -03:00

LUIS ROBERTO SILVA CUNHA
PRESIDENTE (QUARTA TURMA DE JULGAMENTO - GETRI - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 17/12/2025 13:16:33 -03:00

CHARLES GRILO FULLER
MEMBRO (QUARTA TURMA DE JULGAMENTO - GETRI - SEFAZ)
SEFAZ - SEFAZ - GOVES
assinado em 17/12/2025 12:59:40 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 17/12/2025 13:16:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARCOS FERNANDO PEGO FREITAS (MEMBRO (QUARTA TURMA DE JULGAMENTO - GETRI - SEFAZ) - SEFAZ - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-W06VZ5